



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי : 6359/12 **תחום החלטת המיסוי : מיסוי בינלאומי**

הנושא: הכרה בחברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. נאמנות פלונית (להלן: "הנאמנות") הוקמה על ידי תושב חוץ לאחר תיקון 147 לפקודה.
2. כל היוצרים וכל הנהנים בנאמנות הם תושבי חוץ.
3. הנאמן בנאמנות הוא תושב ישראל והנאמנות פתחה תיק מס הכנסה בישראל.
4. בסמוך להקמת הנאמנות ולהגשת הבקשה, הקים הנאמן בנאמנות חברה שהתאגדה בישראל (להלן: "חברת ההחזקה") וזאת לצורך החזקת והפעלת נכסי הנאמן בנאמנות בלבד.
5. מיום הקמתה חברת ההחזקה פעלה כאמור בסעיף 4 לעיל.
6. כל הון המניות של חברת ההחזקה מוחזקות על ידי הנאמן.
7. בהתאם לתקנון חברת ההחזקה, החברה תהיה רשאית להחזיק ולנהל את נכסי נאמנות בלבד ולא תהיה רשאית לעסוק בכל פעילות אחרת או לנהל נכסים שאינם נמנים על נכסי הנאמנות.

הבקשה:

נתבקשנו לאשר כי חברת ההחזקה תסווג כחברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. חברת ההחזקה סווגה כ"חברה להחזקת נכסי נאמנות" כהגדרתה בסעיף 75 לפקודה החל ממועד התאגדותה ואילך.
2. הנאמן או מי מטעמו לא יוכלו לחזור מסיווג חברת ההחזקה כחברה להחזקת נכסי נאמנות.
3. בהתאם להוראות סעיף 75 טז(ב) לפקודה, חברת ההחזקה תהא פטורה מהגשת דו"ח לפי סעיף 131 כאמור בסעיף.
4. לצורך חישוב המס, שיעור המס וקיזוז ההפסדים וכן לעניין פטורים ממס, תיחשב הכנסתה החייבת של החברה, כהכנסתו או הפסדו של הנאמן בנאמנות. העברת נכס על ידי הנאמן או היוצר לחברת הנאמנות לא תיחשב כמכירה לעניין חלקה לפקודה.
5. רוחים שיחולקו מהכנסות החברה לנאמן לא יהיו הכנסה אירוע מס.
6. הקנייה לחברת ההחזקות תחשב כהקניה לנאמנות.

7. ההחלטה לא דנה במקום המושב של הנאמנות.
8. חברת ההחזקה לא תחשב לתושב ישראל לצורך מס ולא תהיה זכאית לקבל אישור מפקיד השומה או מרשות המסים בדבר היותה תושב ישראל.
9. ההחלטה דנה בחברת ההחזקה בלבד. הוסכם שהנאמן יהיה רשאי לפנות בעתיד השומה לרשות המסים לצורך הקמתן של חברות להחזקה לנכסי נאמנות נוספות.
10. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.